

1500564-50.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2134592/2022 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 25035275 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 2134592 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 62/2022 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

1ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12902-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500564-50.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500564-50.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2134592/2022 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 25035275 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 2134592 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 62/2022 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CESAR DOS REIS MORAES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Vistos.

CESAR DOS REIS MORAES foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 17.05.2022, por volta das 17h10min, na altura do numeral 239 da rua Leovigildo Dantas de Brito, jardim da Fraternidade, trazia consigo, para fins de tráfico, 31 papелotes de cocaína, pesando cerca de 32g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e

regulamentar.

A denúncia foi aditada em seguida, a fim de constar a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, ante a proximidade do local dos fatos com a Escola Municipal Dona Henedina Cortez (fls.124).

Notificado, o acusado apresentou defesa preliminar (fls.139/140) e a denúncia e seu aditamento foram recebidos, em 09.08.2022 (fls.143/145).

Durante a instrução foram ouvidas as três testemunhas arroladas em comum pelas partes. Ato contínuo, o acusado foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em debates orais, ocasião em que o Dr. Promotor de Justiça opinou pela procedência da denúncia. Teceu, ainda, considerações acerca da pena.

A Defesa, por sua vez, ante a confissão do acusado, requereu a compensação da atenuante com a agravante da reincidência. Requereu o afastamento da causa de aumento de pena, ante a ausência de comprovação do dolo específico do acusado em se aproximar com a escola municipal. Teceu, ainda, considerações acerca da pena e fez considerações acerca do regime.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido contido na denúncia procede.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.04/09), auto de exibição e apreensão (fls.17), auto de constatação preliminar (fls.18), laudo definitivo da droga (fls.104/109) e depoimentos colhidos em juízo. A responsabilidade criminal da acusada também ficou evidenciada.

Extrajudicialmente, o acusado alegou ser mero usuário de drogas. Disse que apenas guardava a droga para Thiago, pessoa também conduzida à delegacia, na data do ocorrido (fls.09).

Em juízo, no entanto, o acusado mudou a versão e admitiu a propriedade da droga e, ainda, a finalidade de venda. Disse que precisava de dinheiro e estava no tráfico há duas semanas. Admitiu ter efetuado a venda de droga para a pessoa de Thiago.

A confissão do acusado foi apresentada de forma espontânea, detalhada e confirmada pela prova oral produzida em audiência.

Os dois policiais ouvidos em juízo explicaram que já havia denúncias que envolviam o acusado no tráfico de drogas. No dia em questão, os depoentes se deslocaram para a rua da casa do acusado e, após uma breve campanha, visualizaram quando um motoqueiro ali se aproximou e, após uma breve conversa com o acusado, dele obteve algo, vindo a entregar-lhe outro em troca. Neste momento, o acusado notou a aproximação dos depoentes, de modo que ele tentou se afastar do local, mas, antes, contudo, dispensou o entorpecente que foi apreendido. Questionado a respeito, o acusado nada alegou.

Thiago Felipe Lustosa Gonzaga alegou que não conhecia o acusado antes do ocorrido e, no dia em questão, se dirigiu ao local, a fim de adquirir entorpecente.

Adquiriu, então, a droga do acusado, momento em que foi abordado pelos policiais.

Consoante se verifica acima, a prova oral forma um todo coeso e harmônico que incrimina o acusado. Isto porque, além da própria confissão do acusado, há nos autos os relatos dos dois policiais que participaram da prisão do acusado e que, efetivamente, visualizaram a transação entre ele e a testemunha Thiago, bem como o momento em que o acusado dispensou o pacote contendo drogas.

Mas não é só. Em poder de Thiago havia, de fato, a droga que ele acabara de adquirir do acusado e que, inclusive, era de mesma natureza daquela dispensada pelo ora réu.

Dúvidas não foram levantadas em relação ao relato dos dois policiais, sendo que, aliás, neste particular, seria impensável considerar seus relatos suspeitos e pelo simples fato de serem quem são, sem que houvesse qualquer dúvida de parcialidade nas narrativas.

A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT 752/589).

Resta, assim, reconhecer devidamente comprovada a finalidade de mercancia da droga

apreendida.

Presente, ainda, e em que pese a consideração da Defesa, a causa de aumento de pena descrita no artigo 40, inciso III, da lei 11.343/06. O tráfico ocorreu bem próximo a uma escola (39m- cf. Perícia de fls.120), em plena luz do dia, em horário certo de funcionamento, sendo o suficiente para o reconhecimento pretendido pela acusação.

In verbis: "Esta Corte Superior já pacificou o entendimento de que a majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06 é de índole objetiva, prescindindo, portanto, da análise da intenção do agente criminoso em comercializar entorpecentes diretamente com os alunos do estabelecimento educacional (HC 380.024/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017). O acórdão recorrido reconheceu a incidência da majorante em comento com lastro em fundamentação idônea, por considerar que a distância de 350 metros entre o estabelecimento de ensino e o local em que os fatos ocorreram justificam sua aplicação, concluindo, ainda, que o acusado valia-se da movimentação do local para empreender o tráfico de drogas. Modificar o entendimento do Tribunal local e afastar o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06 implica, sem dúvidas, revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do mandamus. Precedentes" (STJ, HC 405.365/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)

Inviável, pois, a discussão acerca do dolo do acusado em valer-se da proximidade da escola para a prática do tráfico.

Passo a analisar a pena a ser imposta:

Atenta às circunstâncias subjetivas previstas no artigo 59, do Código Penal, observo que o réu ostenta condenação anterior (cf. Autos 0015678.35.2012.8.26.0099), razão pela qual, aumento a pena base em 1/6 e chego a 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, verifico a presença da agravante da reincidência (cf. Autos n. 0015846.08.2020.8.26.0099-fls.64/65), bem como presente, ainda, a atenuante da confissão. Compenso as duas circunstâncias, pois de grande relevância, de modo que mantenho a pena no quantum acima fixado.

Na terceira fase de aplicação de pena reconheço a causa de aumento descrita no artigo 40, inciso III, da lei 11.343/06, de modo que aumento a pena em mais 1/6 e chego a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 580 dias-multa. Justamente ante a reincidência do acusado, maus antecedentes, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da lei 11.343/06, uma vez ausentes os requisitos necessários para reconhecimento do privilégio.

Pelos mesmos motivos, incabíveis os benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Diante das condições acima elencadas, especialmente a reincidência, maus antecedentes, bem como o próprio fato de se tratar de crime equiparado ao hediondo, o único regime possível é o inicial fechado (artigo 33, do Código Penal). O acusado respondeu preso ao feito e já demonstrou que, uma vez colocado em liberdade, certamente voltará a delinquir, pois assim já ocorreu. Feitas tais considerações, entendo que permanecem integros os motivos que justificaram a prisão preventiva do acusado até a presente data, de modo que deverá permanecer detido, caso queira recorrer deste sentença.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para condenar o acusado CESAR DOS REIS MORAES ao cumprimento de uma pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, sem conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

O acusado fica isento do pagamento das custas, uma vez que beneficiaria da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e comunique-se a Justiça Eleitoral.

Declaro perdidos os bens e valores apreendidos, o que faço nos termos do artigo 62,
da Lei 11.343/06.
P.R.I.C.

Bragança Paulista, 11 de outubro de 2022.

Nicole de Almeida Campos Leite Colombini
-Juíza de Direito-

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA